Bases Administrativas y técnicas Compra Ágil

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL COLEGIO CALETA DE SAN PEDRO - SLEP ELQUI

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y ANTECEDENTES GENERALES

El presente proceso de Compra Ágil tiene por objeto la adquisición de materiales didácticos, insumos de hidratación y artículos deportivos destinados al Colegio Caleta de San Pedro, bajo la administración del Servicio Local de Educación Pública Elqui (SLEP Elqui). Esta compra se enmarca en la fuente de financiamiento SUB GENERAL (Ítem: Otros recursos de aprendizaje 22-04-002-001) y busca fortalecer las actividades pedagógicas, deportivas y de aprendizaje formativo de los estudiantes del establecimiento.

- **Producto/Servicio:** Kits de juegos geométricos, botellas de agua y packs de toallas de mano; nuevos, sin uso, de línea vigente y en sus envases o empaques originales sellados.
- **Unidad Requirente:** Colegio Caleta de San Pedro**.**
- **Monto Estimado del Servicio:** $ 1.356.605.- (IVA incluido).

1.1. Especificaciones Técnicas Mínimas por Producto.

El proveedor deberá ofertar insumos que cumplan estrictamente con las siguientes cantidades y especificaciones de referencia:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO O SERVICIO	CANTIDAD
Kits Juego Geométrico de 20 cm	176
Botellas de Agua de material **libre de BPA (BPA Free)**, reutilizable y rígido con tapa antiderrame con sistema de enganche (correa, asa o mosquetón) de 1.000 cc	300
Pack 12 Toallas de Mano Pequeña de 30*50 cm para Educación Física y Deporte	25

2. REQUISITOS DE LA OFERTA Y ENTREGA

Los productos deberán ser entregados nuevos, sin uso, en su embalaje o envase original y de línea vigente. El oferente deberá adjuntar obligatoriamente una cotización detallada, indicando de forma clara la marca y ficha técnica de los productos propuestos, acreditando el cumplimiento de cada punto especificado en las presentes bases.

3. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

- **Plazo de Entrega:** Los bienes solicitados deberán ser entregados de forma íntegra dentro del plazo comprometido por el proveedor en su oferta, posterior a la notificación de la Orden de Compra en el portal.
- **Lugar de Entrega:** La entrega física se efectuará directamente en las dependencias del SLEP Elqui, ubicado en Huanhuali Nº565, La Serena. El traslado, fletes y movilización de los insumos serán de exclusivo costo y responsabilidad del proveedor adjudicado.

4. RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme de los productos estará a cargo de la Contraparte Técnica designada por el SLEP Elqui, la cual tendrá la responsabilidad de verificar físicamente que los materiales correspondan a lo

adjudicado, se encuentren en buen estado y cumplan con las especificaciones técnicas. Una vez verificado el correcto estado, se procederá a emitir el correspondiente certificado de recepción conforme en el portal de Mercado Público.

5. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

- **Facturación:** El proveedor adjudicado podrá emitir UNA SOLA FACTURA una vez que haya hecho entrega de la totalidad de los productos y cuente de forma estricta con el certificado de recepción conforme visado por la contraparte técnica.
- **Plazo de Pago:** 30 días corridos a contar desde la fecha de recepción de la factura comercial.
- **Aceptación / Reclamo:** Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 3° de la ley 19.983, el SLEP ELQUI dispondrá de 8 días corridos para reclamar o rechazar el contenido de la factura por contener errores, emisión anticipada o faltas a la normativa vigente.
  - **Envío de Documentación Obligatoria:** La factura en formato PDF digital deberá ser enviada simultáneamente a las siguientes casillas de correo institucional:
    - Ivonne.tapia@slepelqui.gob.cl
    - ramon.fuentes@slep.elqui.gob.cl
  - **Requisito de Referencia:** El documento tributario deberá indicar explícitamente el ID de la orden de compra en el **campo 801 de referencia** (idénticamente a como figura en el portal, sin errores en guiones, espacios o números).
  - **Envío de XML:** El proveedor deberá remitir obligatoriamente el archivo XML de la factura al correo de la Dirección de Presupuestos: **dipresrecepcion@custodium.com**, indicando detalladamente el número de la orden de compra correspondiente.
  -

Rechazos Financieros: En caso de facturar antes de la recepción conforme, o que la factura presente incongruencias y sea rechazada por el sistema de gestión financiera del Estado (SOVOS), el proveedor deberá anular el documento mediante la correspondiente nota de crédito, remitiendo dicho soporte al departamento de compras junto con la nueva factura rectificada. El plazo de pago podrá verse afectado o suspendido cuando se detecten incumplimientos en el servicio.

5.1. SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PRESTADOR

En caso de infracciones, retrasos o cumplimiento defectuoso imputable al proveedor del servicio de capacitación, se aplicarán las siguientes sanciones pecuniarias:

- **Retraso en la Entrega:** Una sanción pecuniaria equivalente al 5% que se descontará del valor neto del monto contratado según la orden de compra, cuando la demora en la entrega de los insumos sea de hasta 3 días hábiles respecto al plazo ofertado e imputable al proveedor.
- **Retraso Prolongado:** Una sanción pecuniaria equivalente al 10% que se descontará del valor neto del monto contratado, cuando la demora en la entrega supere los 3 días hábiles e imputable al proveedor.
- **Faltas en la Entrega Total (Entregas Incompletas o Defectuosas):** Una sanción pecuniaria equivalente al 10% que se descontará del valor neto del monto adjudicado cuando se detecten faltas parciales, insumos en mal estado o deficiencias en las especificaciones técnicas.

Procedimiento de Aplicación de Sanciones:

- Antes de aplicar cualquier medida, se notificará formalmente al proveedor vía correo electrónico, otorgándole un plazo fatal de **5 días corridos** para evacuar sus descargos debidamente justificados ante el Director del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui.
- El SLEP Elqui dispondrá de un plazo máximo de **10 días corridos** para resolver y responder a dichos descargos.
- Si los descargos son aceptados (atendiendo causales justificadas de caso fortuito o fuerza mayor),

se procederá con la tramitación normal del pago. Si son rechazados o el proveedor no ejerce su derecho a defensa en el plazo establecido, se procederá a dictar la resolución que aplica la multa respectiva. El acto administrativo formalizado será notificado a través de los canales de la plataforma de www.mercadopublico.cl.

5.2. RESOLUCIÓN DE EMPATE

En el evento de que, una vez culminado el proceso de recepción y cierre de ofertas en el portal de Mercado Público, hubiese dos o más proponentes que hayan empatado con el mismo valor económico, quedando en condiciones de resultar adjudicados, se resolverá bajo los siguientes criterios de prelación:

- En primera instancia, se seleccionará la propuesta económica que resulte más ventajosa (si hubiere diferencias en decimales o desglose).
- En segunda instancia, se seleccionará al proveedor que proponga ejecutar el servicio en el menor tiempo o plazo de implementación técnica.
- Como última instancia, si la situación de igualdad aún persiste de manera absoluta, resultará seleccionada la oferta que haya ingresado primero cronológicamente en la plataforma www.mercadopublico.cl.